

[제 1 문] = 2018 년도 민사소송법 기말고사 제 3 문

甲은 乙을 상대로 대여금반환청구의 소를 제기하였다. 이에 대해 乙은 그 대여금을 이미 변제하였다고 주장하면서 그 증거방법으로 甲명의로 작성되고 甲의 인장이 날인되어 있는 영수증을 제출하였고, 甲이 그 변제사실을 다투자 법원은 변론기일에 위 영수증에 대해 증거결정을 한 후 그에 대한 증거조사를 하였다. 다음의 각 물음에 답하라.

1. 甲이 서증인부와 관련하여 위 영수증에 대해 아는 바가 없다고 다투는 경우, 법원은 어떠한 조치를 취하여야 할 것인가? (10 점)
2. 甲이 서증인부와 관련하여 위 영수증의 성립을 부인하였다. 다음의 각 경우, 법원은 각각 어떤 요건 하에서 '甲이 乙에게 대여하여 준 돈을 돌려받았다는 취지가 기재된 영수증에 대하여' 甲이 진정한 의사로 작성한 것인지 및 그 영수증 상의 내용을 사실로 인정할 수 있는지를 각 검토하라.
 - 1) 甲이 乙 제출의 영수증에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장이 아닌 위조된 인장에 의한 것이라고 주장하면서 영수증을 부인한 경우 (15 점)
 - 2) 甲이 위 영수증에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장에 의한 것이지만 자신은 스스로 날인한 적이 없다고 부인한 경우 (15 점)
- 3 위 영수증의 인부절차에서 甲은 乙이 제출한 영수증이 자신이 작성한 것이 분명하여 영수증의 진정성립을 인정하였으나 그 후 소송절차가 불리하게 진행되자 위 영수증에 대해 일부가 변조되었다는 취지의 항변을 제출하였다. 이는 허용되는가? (10 점)

[제 2 문]

甲은 丙으로부터 A 토지를 매수하였는데 乙이 A 토지를 불법으로 점유하고 있다고 주장하면서 乙을 상대로 2010 년 A 토지인도청구의 소를 제기하였다.

1. 乙은 변론절차에서 甲이 A 토지의 소유자인 사실은 인정하지만 자신은 1985 년부터 현재까지 20 년 이상 동안 A 토지를 점유하여 왔기 때문에 취득시효가 완성되어(또는 시효취득하여) 이를 인도할 수 없다고 주장(항변)하였다.
 - (1) 이 경우 법원은 A 토지의 소유권자를 누구로 확정하여야 하는가?(10 점)
 - (2) 甲이 乙의 시효취득 사실을 다투는 경우 乙은 시효취득사실을 어떻게(또는 어떤 방법으로) 증명하는 것이 적절한 것인가?(20 점)
2. 甲은 乙의 시효취득 주장에 대하여 乙이 1985 년부터 A 토지를 점유하기 시작한 것은 丙과 임대차계약에 기한 것이었으며, 乙은 임대차계약의 존속기간(2 년)이 경과한 후에도 현재까지 악의로 위 토지를 무단점유하고 있다고 다투었다.
 - (1) 법원의 증거조사결과 甲의 위 주장이 증명된 경우 법원은 乙의 시효취득 주장에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가?(10 점)
 - (2) 위 (1)과는 달리 법원이 甲의 위 주장에 대해 모든 증거조사를 다 하였으나 임대차계약의 존재여부 및 계약종료 후의 악의의 무단점유사실 여부에 대하여 심증이 형성되지 않았다면 법원은 어떻게 판단하여야 하는가?(10 점)

1. 甲은 乙을 상대로 매매를 원인으로 한 A 부동산에 관한 소유권이전등기 청구의 소를 제기하여 승소판결을 받았다. 그 후 항소심 계속 중에 甲은 乙과의 사이에 乙로부터 A 부동산 대신에 금 1 억원을 지급받기로 하고 계속 중인 소를 취하하기로 하는 내용의 화해계약을 소송 외에서 체결한 다음, 위 소를 취하하였다. 그런데 乙은 위 화해계약에 반하여 위 금 1 억원을 지급하지 않고 있는데, 甲이 그 이유를 확인해 본 결과, 乙은 애시당초부터 위 돈을 지급할 의사나 능력도 없는 상태에서 甲을 속이고 甲과 화해계약을 체결하였음을 확인하게 되었다. 甲은 乙로부터 A 부동산에 관한 소유권이전등기를 넘겨오고 싶은데, 이를 위하여 어떠한 법적 수단을 생각할 수 있는가? (20 점)

2. 甲은 乙을 상대로 주위적으로 乙과의 A 물건에 관한 매매계약이 유효함을 전제로 그 매매대금의 지급을 청구하면서, 매매계약이 무효로 판단되는 것에 대비하여 예비적으로 이미 인도한 A 물건의 반환을 구하는 소를 제기하였다. 그런데 법원은 매매대금지급 청구를 기각하는 판결만을 선고하였을 뿐, A 물건 반환청구에 관하여는 아무런 판단을 하지 아니하였다. 이에 대해 甲은 항소를 하지 않은 채 위 제 1 심 판결을 그대로 확정시킨 뒤 다시 별도로 위 매매계약의 무효를 이유로 한 A 물건의 반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

3. 甲은 그 소유의 A 토지를 乙에게 임대하였고, 乙은 A 토지 지상에 건물을 신축하여 이를 소유하고 있다. 甲은 임대차계약 기간이 종료되었음을 이유로 乙을 상대로 A 토지 지상에 건립된 건물의 철거 및 A 토지의 인도를 구하는 소를 제기하였는데, 乙은 甲에게 임대차계약 종료에 따른 건물매수청구권을 행사할 수 있었음에도 이를 행사하지 않는 바람에 결국 패소하여 그 판결이 확정되었다. 그 후 乙은 甲을 상대로 건물매수청구권을 행사하면서 그 대금청구를 하는 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

4. 甲은 乙을 상대로 1,000 만 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데, 이에 대하여 乙은 1,500 만 원의 매매대금채권을 가지고 상계한다는 취지의 항변을 제출하였다. 이 소송에서 상계의 항변이 인정되었고 결국 甲의 청구는 기각되어 그 판결이 확정되었다. 그 후,

(1) 甲이 乙의 채권은 애시 당초부터 부존재하였다고 주장하면서 부당이득반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

(2) 乙이 甲의 채권은 애시 당초부터 부존재하였다고 주장하면서 부당이득반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

5. (1) 고의에 의한 명예훼손을 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 전혀 별개의 사실을 이유로 하는 영업방해에 의한 손해배상청구의 반소를 제기하는 것은 허용되는가? (10 점)

(2) 고의에 의한 상해행위를 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 대여금채권으로 상계를 주장함과 아울러 나머지 대여금의 지급을 구하는 반소를 제기하는 것은 허용되는가? (10 점)

6. 甲은 자신의 토지상에 건물을 소유하는 乙에 대하여 소유권에 기한 건물철거 및 토지인도의 소를 제기하고, 이어서 위 건물을 乙로부터 임차하여 사용하고 있는 丙에 대하여 건물철거 및 토지인도의 소를 제기하였는데, 그 후 이 두 사건은 변론이 병합되어 심리되었다.

(1) 丙은 아무런 주장도 하지 아니한 채 변론기일에 출석하지 아니하였고, 乙만이 甲과 乙 사이의 임대차계약의 성립과 존속을 주장한 경우, 이 乙의 주장은 甲과 丙 사이의 소송에 영향을 미치는가? (10 점)

(2) 乙과 丙은 모두 甲과 乙 사이의 임대차계약의 성립과 존속을 주장하였지만, 乙만이 그 증명을 위한 증거신청을 하였고 그에 대한 조사가 행하여진 경우, 이 증거조사의 결과는 甲과 丙 사이의 소송에 영향을 미치는가? (10 점)

< 2013 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[문제 1] = 2017 년도 연습

甲은 건물인도청구 소송을 제기하여 제 1 심에서 패소하고 항소하였다. 甲은 항소심에서 건물인도청구에 갈음하여 전보(손해)배상청구로 그 청구를 변경하였다가 다시 본래의 청구인 건물인도청구로 청구(소)를 변경하였다. 이 경우 통설, 判例에 따르면 법원은 어떤 조치를 취해야 하는가? (20 점)

2. 甲은 乙의 주소를 알고 있음에도 불구하고 소재불명으로 속여 공시송달명령을 받아 소송을 진행함으로써 乙이 모르는 사이에 승소판결을 받았고 그 판결은 확정되었다.

(1) 이 경우 乙의 소송법적 구제책을 약술하라(10 점)

(2) 만약 甲이 위 판결에 기하여 강제집행을 실시하여 乙에게 손해가 생긴 경우, 乙은 위 판결의 취소 없이 甲에게 직접 손해배상청구를 할 수 있는지에 관하여 약술하라(10 점).

3. 甲은 乙을 상대로 고의의 불법행위에 기한 손해배상청구의 소를 제기하였는데, 乙은 이에 대하여 매매대금채권으로 상계를 주장함과 아울러 그 초과 채권의 지급을 구하는 반소를 제기하였다. 이는 허용되는가? (10 점) = 2017 년도 연습

4. 甲은 을에 대하여 매매대금 1 억원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 “甲이 주장하는 매매계약의 성립 시에 나는 외국에 출장 중이었다”고 진술하였다. = 2017 년도 연습

(1) 乙의 진술은 부인인가, 항변인가? (10 점)

(2) 乙의 위 진술에 대하여 甲은 “乙이 그 당시 외국에 출장 중이었다는 사실은 인정한다”고 진술하였다. 甲의 진술은 자백으로서 효력이 생기는가?(20 점)

5. 甲은 乙을 상대로 을 명의의 소유권이전등기는 통정허위표시로서 무효라고 주장하면서 소유권에 기한 말소등기청구의 소를 제기하여 승소하여 그 판결은 확정되었다. 그런데 선의의 丙이 사실심 변론종결 후에 乙로부터 위 토지를 매수하였고, 乙로부터 丙으로의 소유권이전등기가 경료되었다. 이 경우 甲이 받은 확정판결은 丙에 대하여 그 효력이 미치는가? (30 점) = 2017 년도 연습 중복

6. 甲은 토지의 소유권에 기하여 그 토지상에 건물을 소유하는 乙을 상대로 건물철거 및 토지인도청구의 소를 제기한 후, 위 건물을 乙로부터 임차하여 거주하고 있는 丙을 상대로 건물 및 토지인도청구의 소를 제기하였는데, 그 후 위 두 사건은 변론이 병합되어 심리되고 있다.

(1) 이 경우 올만이 甲과 을 사이의 임대차계약의 성립을 주장한 경우, 이 乙의 주장은 丙에게도 그 효력이 미치는가? (15 점)

(2) (1)의 경우와는 달리 乙과 丙이 甲과 을 사이의 임대차계약의 성립을 주장하였지만, 올만이 그 증명을 위한 증거신청을 하고 그 조사가 행하여진 경우, 이 증거조사결과는 丙에게도 영향을 미치는가? (15 점)

< 2014 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[설문 1]

<공통의 사실관계>

을은 사업자금이 필요하여 자기 소유의 A 토지를 갑에게 매도하기로 하여, 2011. 7. 14. 매매계약을 체결하여 당일에 갑으로부터 계약금을 지급받고, 중도금 지급일시를 같은 해 8. 14. 잔금 지급일시를 10. 14.로 정하였다. 한편 을의 처 B 는 A 토지 위에 상가건물을 지어 임대수업을 얻는 것이 경제적이라고 생각하여 평소 A 토지의 매도를 반대하였다. 을이 A 토지를 갑에게 매도한 사실을 알게 된 B 는 갑에게 소유권이 넘어가지 않도록 하기 위해서 을이 제 3 자 병에게 A 토지를 매도한 듯이 서류를 위조하여 병 명의로 소유권이전등기를 경료(청주지방법원 충주지원등기과 2011. 8. 20. 접수 4867 호)하게 되었다. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 을은 갑에게 사정을 설명하고, 잔금지급기일 전까지 병 명의의 소유권이전등기를 말소해 줄 것을 약속하였다.

1. 갑은 잔금지급기일이 지났음에도 병 명의의 소유권등기가 말소되지 않자 병 명의의 소유권이전등기는 원인무효임을 주장하며, 자신의 을에 대한 소유권이전등기청구권을 보존하기 위하여 을을 대위하여 병을 피고로 소유권이전등기말소등기절차의 이행을 청구하고, 동시에 을을 피고로 해서 자기 앞으로 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하고자 한다. 한편 갑과 을이 매매계약을 체결할 때 “당해 매매계약과 관련하여 발생한 분쟁은 매도인의 주소지를 관할하는 법원이 재판한다.”는 합의를 하였기 때문에, 갑은 을의 주소지 법원인 대전지방법원에 을과 병을 공동피고로 하여 소를 제기하였다.

<참조> A 토지의 소재지: 충북 청주시(청주지방법원 충주지원 관할) / 갑의 주소지: 청주시(청주지방법원 관할) / 을의 주소지: 대전시(대전지방법원 관할) / 병의 주소지: 수원시(수원지방법원 관할)

(1) 대전지방법원에서 진행된 제 1 회 변론기일에 출석한 피고 병은 원고 갑과 피고 을 사이의 관할합의는 갑의 자신에 대한 청구에 그 효력이 미치지 않으며 그 청구에 대한 관할법원은 자신의 주소지 법원인 수원지방법원이라고 주장하면서, 관할위반을 원인으로 하여 수원지방법원으로 소송을 이송하여 줄 것을 신청하였다. 이에 대해 대전지방법원은 피고 병에 대한 청구에 대해서 관할권이 있음을 이유로 병의 소송이송신청에 대해 기각결정을 하였다.

가. 대전지방법원이 병에 대한 청구의 관할권이 있다고 판단한 것은 타당한가? 그 근거는? (15 점)

나. 피고 병은 대전지방법원의 위 기각결정에 대해 불복할 수 있는가? (5 점)

(2) 본론에서 피고 을은 원고 갑과의 매매계약을 해제하고 계약금과 중도금을 반환하였음을 주장하였다. 증거조사 결과 을의 주장대로 갑과 을 사이의 매매계약이 해제되었음이 인정된 경우, 법원은 ① 갑의 병에 대한 청구와 ② 갑의 을에 대한 청구에 대해서 어떠한 판결을 하여야 하는가? (① 12 점, ② 3 점)

(3) 갑이 을과 병을 공동피고로 한 소송계속 중, 을은 병을 피고로 하여 등기원인의 무효를 주장하며 소유권이전등기말소청구의 소를 별소로 제기하였다. 을이 제기한 후소는 적법한가? (15 점)

2. 병은 법인이며 법인등기부에 등재되어 있는 대표자는 Z 이다. 갑이 병을 상대로 소를 제기하기 전에 병법인은 대표자를 Z 에서 Y 로 변경하였는데 이 사실이 법인등기부에 등재되지 않았다. 따라서 갑은 병의 대표자를 Z 로 생각하여 피고를 병으로 하고 그 대표자를 Z 로 하여 소를 제기하였으며, 변론에서 Z 도 대표자 변경사실을 갑이나 법원에 알리지 아니한 채 그대로 절차가 진행되어 갑 청구인용판결이 선고되었다. 이 판결은 유효한가? 병 법인이 위 판결의 취소를 구하고자 할 때 그 방법은? (10 점)

[설문 2]

<공통의 사실관계> X 는 2009. 3. 24. 횡단보도를 건다가 Y 가 운전하던 오토바이에 부딪쳐 부상을 당하였다. X 는 Y 와의 손해배상금에 관한 합의가 이루어지지 않자, 2009. 6. 1. Y 를 피고로 불법행위를 이유로 한 금 4,000 만 원의 지급을 구하는 손해배상청구의 소를 제기하였다.

1. X 가 제기한 금 4,000 만 원의 손해배상청구소송의 계속중, X 는 2012. 8. 2. 청구금액을 금 7,000 만 원으로 확장하는 청구취지확장신청서를 법원에 제출하였다. 이에 대해 Y 는 확장된 금액 부분은 소멸시효가 완성되었다는 항변을 제출하였다. 그런데 X 는 처음에 제출한 소장에서 '앞으로 시행될 법원의 신체감정결과에 따라 청구금액을 확장'할 뜻을 명백히 표시한 바 있었다. 이 경우 법원은 Y 의 소멸시효 항변을 받아들여 확장된 금액 부분에 대해 기각할 수 있는가? (15 점)

2. X 가 Y 를 상대로 한 금 4,000 만 원의 손해배상청구에 관한 소는 2010. 6. 1. 청구인용판결로 확정되었다. 그런데 그 뒤 X 는 위 교통사고의 후유증으로 2010. 10. 3. 뇌수술을 받기에 이르렀다. 그리하여 X 는 2010. 12. 3. Y 를 피고로 뇌수술에 따른 치료비 등으로 금 3,000 만 원의 손해배상청구의 소를 제기하였다(후소). X 가 제기한 후소는 적법한가? 그 근거는? (10 점)

[설문 3]

갑은 을의 가옥에 대한 신축공사를 하여 그 도급대금으로 6,000 만 원을 청구하였고, 이에 을은 지급일이 1 개월 뒤로 되어 있는 약속어음을 발행하여 갑에게 교부하였다. 1 개월 뒤 갑이 어음금 지급을 청구하였는데, 을은 도급공사에 흠이 있으므로 그 흠이 수리될 때까지 그 지급을 거절한다고 하자 갑은 을을 피고로 어음금지급을 구하는 소를 제기하였다(전소). 법원이 심리한 결과 갑이 제시한 어음에 백지부분이 있어 청구가 기각되었고 그 판결이 확정되었다. 이후 갑은 을을 상대로 대금지급청구의 소를 제기하였다(후소). 이 경우 전소의 소송물과 후소의 소송물이 동일한지 여부를 구소송물이론, 일지설, 이지설에 따라 검토하시오. (15 점)

< 2015 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[문제 1]

갑은 을을 상대로 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기하여 승소판결이 확정되었고 위 확정판결을 집행권원으로 하여 을에 대하여 강제집행을 신청하였다. 그러자 을은 위 매매대금청구소송에서 갑에 대한 손해배상채권이 있었고 또한 이를 이유로 상계항변을 할 수 있었음에도 불구하고 위 판결확정 후에 비로소 상계하였다고 주장하면서 갑을 상대로 청구이의의 소를 제기하였다. 을이 제기한 위 소는 이유 있는 것으로 인용될 것인가? (20 점).

[문제 3]

을은 갑을 상대로 을 소유의 토지에 관한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 이 소송에서 을은 갑의 주소를 알고 있음에도 불구하고 갑이 마치 행방불명된 자인 것처럼 허위의 주소를 기재하여 법원으로부터 공시송달명령을 받아 낸 다음, 제 3 자로 하여금 자신이 갑 소유의 토지를 매수한 것이라는 취지의 허위의 증언을 하게 함과 아울러 위조된 매매계약서 등을 증거로 제출하여 승소판결을 받았다. 그 후 이 판결은 공시송달의 방법에 의하여 확정되었고 을은 자신의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다.

1. 그 후 위와 같은 사실을 알게 된 갑은 을을 상대로 하여 위 토지에 관한 소유권이전등기의 말소등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 이 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20 점)

< 2016 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[기초적 사실관계]

乙은 전기-전자제품의 제조업자인 甲과의 사이에 甲이 제조한 물품을 공급받기로 하는 총판대리점 계약을 체결하였는데, 乙은 甲에게 물품대금을 지급함에 있어 그 중 일부는 현금으로 지급하고 그 나머지는 6 개월 후에 만기가 도래하는 약속어음을 발행한 후 만기에 은행어음 계좌에 그 대금을 입금하는 방식으로 결제하여 왔다.

[제 1 문의 1]

甲은 乙로부터 물품대금 지급과 관련하여 발행-교부받은 액면금 5 천만 원의 약속어음에 관한 지급이 거절되자 乙을 상대로 위 어음금 5 천만 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데, 법원은 이에 대하여 5 천만 원의 물품대금채권의 부존재를 이유로 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 이는 그대로 확정되었다. 그런데 그 후 甲은 乙을 상대로 위 물품대금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 이에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (30 점)

[추가된 사실관계]

乙의 총판대리점은 사업부진으로 인하여 2015. 9. 30. 甲으로부터의 물품수령을 마지막으로 문을 닫게 되었는데, 甲은 乙에게 마지막으로 물품을 공급한 당일 그 대금지급과 관련하여 乙로부터 만기가 2016. 6. 30.로 된 액면금 3 억 원의 약속어음을 발행-교부받은 다음, 만기가 도래하기 전 丙에게 위 어음을 배서양도하였고, 丙이 만기가 도래한 후 乙에게 위 어음을 지급제시하였으나, 그 지급이 거절되자 丙은 乙을 상대로 위 어음금 3 억 원의 지급을 구하는 소송을 제기하면서 그 증거방법으로 乙이 발행한 위 어음을 제출하였다.

[제 1 문의 2]

위 어음에 대한 증거조사절차에서 乙은 위 어음상의 인영은 자신의 인장에 의한 것임이 분명하지만(인영부분 인정), 자신은 스스로 날인한 적이 없다고 부인하였고(위조항변), 丙은 이에 대하여 다투었다. 법원이 심리한 결과, 乙이 주장한 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우와 乙의 주장사실(위조사실)이 진실인 것으로 밝혀진 각각의 경우에 있어서 법원은 어음의 형식적 증거력에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (20 점)

[제 2 문]

법원은 갑이 을을 상대로 제기한 위 소송에서 갑의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 2016. 1. 6. 그대로 확정되었는데, 을은 그 후인 2016. 1. 25. A 건물에 관하여 위 가등기에 기한 본등기를 병 명의로 경료하여 주었다. 갑은 을에 대한 승소확정판결을 가지고 A 건물을 철거할 수 있는가? (20 점)

[제 3 문]

갑은 을이 운전하던 택시를 타고 가던 중, 그택시가 그 앞에 진행하던 자동차와 충돌하는 바람에 중상을 입고 병원에 입원하여 치료를 받고 있던 중, 을을 상대로 손해배상청구소송을 제기하였다.

[제 3-1 문]

갑은 위 소송에서 을이 앞차를 보고 제동을 하였으나 과속으로 달린 탓으로 택시가 정차하지 않고 밀리면서 앞차를 들이 받았다고 주장하였고, 을은 과속한 사실이 없다고 주장하였다. 법원은 갑과 을 사이에 쟁점이 된 과속여부에 대하여는 판단하지 않은 채, 을이 전방주시의무를 태만히 하다가 뒤늦게 제동하는 바람에 사고가 발생한 것이므로 을에게 손해배상책임이 있다고 판단하였다. 법원의 위 판단은 적법한 것인가? (20 점)

[제 3-2 문]

위 소송 계속 중 갑은 위 교통사고로 인하여 뇌손상에 의한 거동불능의 상태가 되었다. 이에 원고 측은 이 부분에 대하여 청구취지를 확장하였고, 신체감정결과 기대여명이 10 년일 것으로 인정되어 제 1 심 법원은 기왕치료비와 일실수익 및 위자료와는 별도로 향후 10 년간 매월 100 만 원씩 치료비를 지급하라는 판결을 선고하였고, 그 판결은 그대로 확정되었다. 그런데 그로부터 2 년이 지난 후 갑이 예상과는 달리 건강이 크게 호전된 경우 을은 어떠한 소송상의 조치를 취할 수 있는가? (10 점)

< 2017 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[문제 2]

갑은 을이 운전하는 영업용 택시를 타고 귀가하던 중 자신이 탄 택시와 그 당시 병이 운전하던 승용차가 교차로에서 충돌하는 사고를 당하는 바람에 상해를 입었다. 이에 갑은 병을 상대로 이미 지출한 치료비와 위자료 등 3 천만 원의 손해를 배상하라는 소송을 제기하였고 병은 이 소송에서 위 사고는 을의 귀책사유(구체적으로는 신호위반)로 인한 것이고 자신에게는 위 사고발생에 관한 귀책사유가 없다는 취지로 다투고 있다. 이 경우 을은 추후 예상되는 소송에서 자신의 손해배상책임을 면하기 위하여 위 소송에서 갑의 승소를 돕기 위해 보조참가를 할 수 있는가? (15 점)

문 1.

갑은 을과 병을 상대로 하여 을에게는 자신이 매각한 A 물건에 대한 금 2,000 만 원의 매매대금의 지급을 구하고 병에게는 금 3,000 만 원의 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 을은 갑으로부터 위 A 물건을 매수한 것이 아니라 무상으로 증여받았다고 주장하였고, 병은 갑이 자신에게 위 대여금 채무를 면제하여 주었다고 주장하였다. 이에 법원이 증거조사를 다 해 본 결과, 매매계약체결사실과 대여사실은 인정되었지만 을과 병이 제출한 증여사실과 면제사실의 진위는 밝혀지지 않은 채 변론이 종결되었다.

1. 위 경우 법원은 을과 병이 주장하는 사실여부를 어떻게 확정하여야 하는가. 또한 법원은 갑의 각 청구에 대하여 어떤 판결을 선고하여야 하고 이 경우 위 청구에 대한 판결이유에서 실시 내지 판단하여야 하는 사항은 무엇인가? (15 점)

2. 병은 위 소송에서 채무면제항변이 실패할 것임이 명백할 것 같다는 생각이 들자 법원에 변론재개신청을 하였고 이에 따라 법원은 변론을 재개하였는데, 병은 여기서 갑의 주장에 대한 변제항변을 함과 아울러 이것이 받아들여지지 않을 경우에 대비하여 갑에 대한 자신의 물품대금채권 3,000 만 원으로 상계한다는 의사를 표시하였는데, 위 소송계속 중 병은 자신이 상계항변으로 주장한 위 물품대금채권의 지급을 구하는 소송을 갑을 상대로 제기하였다. 이는 적법한 것인가? (15 점)

문 2.

을은 갑을 상대로 갑 소유의 토지에 관한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 이 소송에서 을은 갑의 주소를 알고 있음에도 불구하고 갑이 마치 행방불명된 자인 것처럼 허위의 주소를 기재하여 법원으로부터 공시송달명령을 받아 낸 다음, 제 3 자로 하여금 자신이 갑 소유의 토지를 매수한 것이라는 취지의 허위의 증언을 하게 함과 아울러 위조된 매매계약서 등을 증거로 제출하여 승소판결을 받았다. 그 후 이 판결은 공시송달의 방법에 의하여 확정되었고 을은 자신의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다.

1. 그 후 위와 같은 사실을 알게 된 갑은 을을 상대로 하여 위 토지에 관한 소유권이전등기의 말소등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 이 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20 점)

2. 만약 갑이 위 소유권이전등기 말소등기청구소송에서 패소 확정된 후, 다시 을을 상대로 위 토지에 관한 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구소송을 제기하였다면 이는 적법한 것인가? (10 점)

문 3.

갑은 병 명의로 소유권이전등기가 되어 있는 A 토지 지상에 건물을 신축하여 이를 사용하고 있다. 갑은 을이 A 토지를 시효취득하였으며 자신은 이를 을로부터 매수하였다고 주장하면서 병을 피고로 하여 소유권이전등기를 구하는 대위소송을 제기하였다. 법원은 위 소유권이전등기청구사건에서 갑이 을로부터 A 토지를 매수한 사실이 인정되지 않는다는 이유로 갑의 소를 각하하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 곧 확정되었다.

위 판결 확정 후 병은 갑을 상대로 건물철거 및 대지인도청구의 소를 제기하였는데 이 소송절차에서 피고 갑은 여전히 자신은 을을 대위하여 원고 병에게 취득시효완성을 원인으로 하는 소유권이전등기절차의 이행을 구할 권리가 있다고 주장하였다. 피고 갑의 주장에 관하여 법원은 어떻게 판단하여야 하는가? (20 점)

문 4.

갑은 을을 상대로 대여금 3,000 만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였는데 소송계속 중 '을은 갑에 대한 3,000 만 원의 지급의무의 존재를 인정하면서 그 중 2,000 만 원에 대하여는 을 소유의 스페인산 최고급 수제 기타 1 개를 대물변제하고, 그 이행이 있으면 갑은 나머지 1,000 만 원의 채무를 면제하기로 한다'는 취지의 소송상 화해가 성립되어 그 조서가 작성되었다. 갑은 위 화해 후에 을로부터 기타 1 개를 받았지만, 그 기타를 검증해 본 결과 그 기타는 화해할 당시 전제로 했던 스페인산 최고급 수제 기타가 아니라 저급의 싸구려 중국산 기타임이 밝혀졌다. 이 경우 갑은 위 화해의 효력을 다툴 수 있는가? 만약 다툴 수 있다면 어떠한 방법으로 다툴 수 있는가? (20 점)

< 2010 년도 민사소송법 연습 기말고사 >

문 1. 甲은 乙에게 매매대금 1 억원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 그런데 甲은 乙의 주소를 알고 있음에도 불구하고 소장에 乙의 주소를 허위로 기재하였고 법원은 그 허위주소지에 소장부분 등의 소송서류를 송달하였다. 한편 甲과 공모한 丙은 위 주소지에서 자신이 乙인 것처럼 가장하여 위 소장부분을 송달받았다. 그 후 법원은 피고 乙로부터 답변서가 제출되지 않았음을 이유로 乙의 자백간주로 무변론의 원고승소판결을 선고하였고, 그 판결정본이 위와 같은 방법으로 송달되었다. 이 판결에 대한 乙의 구제방법을 모두 설명하라(50 점).

문 2. 甲은 乙, 丙, 丁, 戊 4 인으로부터 각 금 1,000 만 원씩 4,000 만 원을 빌린 후 이들에 대한 채무를 담보하기 위하여 이들에게 자신이 소유한 1 필지의 토지에 대한 소유권이전등기의 가등기를 하여주었다. 그런데 乙, 丙, 丁, 戊는 甲이 모르는 사이에 4 인 공동명의로 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 하였고, 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊 4 인을 공동피고로 하여 위 토지에 관한 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 경우 소송절차에서 乙이 甲의 주장사실을 다투는 주장을 하고, 증거를 제출하는 경우, 丙, 丁, 戊 3 인에게는 어떤 영향이 있는가(50 점).

문 3. 甲은 乙이 甲의 토지를 불법으로 점유하고 있다고 주장하면서 乙에 대한 토지인도청구소송을 제기하였다. 법원은 乙의 임차권에 기한 항변을 배척하고서 甲의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다. 乙은 이 판결에 대해 항소한 후 항소심에서 위 임차권의 존재에 대한 확인청구의 반소를 제기하였는데, 甲이 乙의 반소에 대해 동의하지 않고 이의한 경우, 乙의 반소는 적법한 것인가. 그 근거를 제시하여 답하라(25 점).

문 4. 甲은 乙에 대하여 1,000 만 원의 대여금반환청구소송을 제기하였다. 이 소송에서,
(1) 乙은 변제의 항변 및 상계의 항변을 제출하였는데 법원의 심리 및 판단의 순서는 어떻게 되는가?
(2) 乙은 1,500 만 원의 매매대금채권을 가지고 상계한다는 항변을 제출하였으나 여기서 乙의 채권이 부존재하는 것으로 판단되어 甲의 청구가 인용되고 그 판결이 확정되었다. 그 후 乙이 위 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기하는 것은 허용되는가?

< 2012 년도 민사소송법 연습 기말고사 >

1. 甲이 乙을 상대로 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기한 후 그 증거로 매매계약을 제출하자, 乙은 위 매매계약서상의 인영이 자신의 인장에 의한 것임은 인정하지만, 丙이 자신의 승낙을 받지 아니한 채 무단으로 날인한 것이라고 주장하였고, 이에 대하여 甲은 丙이 날인한 것은 맞지만 丙이 乙의 승낙을 받아서 날인한 것이라고 주장하였다. 법원이 심리한 결과 丙이 위 매매계약서에 날인을 할 때 乙의 승낙을 받았다는 것을 인정할 아무런 증거가 없었다. 이 경우 법원은 위 매매계약을 증거로 사용할 수 있는가? (20 점)

2. 甲은 乙을 상대로 1 억 원의 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였고, 소송계속 중 주채무자 丙이 乙측에 보조참가를 하였다. 이 소송에서 丙은 자신의 주채무가 존재하지 않는다고 주장하였지만, 乙은 주채무와 보증채무의 존재를 모두 인정하였는데, 법원은 乙의 진술을 받아들여 甲의 청구를 모두 인용하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 그대로 확정되었다.

1) 乙은 위 판결에 따라 1 억원을 甲에게 지급한 후, 丙을 상대로 구상금의 지급을 구하는 소를 제기하였는데, 이 소송에서 丙은 주채무가 존재하지 않는다고 다룰 수 있는가? (10 점)

2) 乙이 위 판결이 확정되었음에도 甲에게 1 억원을 지급하지 않아, 甲이 丙을 상대로 주채무의 지급을 구하는 소를 제기한 경우, 이 소송에서 丙은 주채무가 존재하지 않는다고 다룰 수 있는가? (10 점)

3. 원래 甲의 소유이던 A 토지에 관하여 乙이 관련문서를 위조한 다음 이를 사용하여 자신의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다. 丙은 甲으로부터 위 토지를 매수하고 난 후 甲을 대위하여 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소등기청구의 소를 제기하였으나 패소판결이 선고되었고 그 판결이 그대로 확정되었다.

1) 위와 같이 丙이 소송을 제기하였다가 패소한 사실을 모르고 있던 甲이 다시 乙을 상대로 소유권이전등기말소청구의 소를 제기한 경우, 甲이 제기한 소는 적법한 것인가? (20 점)

2) 위 1)항의 소송이 계속되던 중, 乙은 소송 외에서 甲의 주장을 인정하고 甲으로부터 A 토지를 다시 매수하였는데, 甲이 제기한 소송은 乙의 불출석으로 인하여 甲이 무변론 승소판결을 받았고 그대로 확정되었다. 그 후 乙이 사망하고 乙의 상속인인 丁이 A 토지에 관한 상속을 원인으로 한 소유권이전등기를 마치자 甲은 위 확정판결에 기하여 丁 명의의 소유권이전등기를 말소하였다. 이에 丁은 甲을 상대로 피상속인인 乙의 위 매매를 원인으로 한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 丁이 제기한 위 소는 적법한 것인가? (40 점)

< 2013, 2016 년도 민사소송법 연습 기말고사 >

[제 1 문]

甲은 주택건설사업 등을 영위하는 건설회사이고, 乙은 연립주택을 철거하고 새로이 아파트를 건축하려고 조직된 재건축조합이다. 甲과 乙은 공동사업주체로서 기존의 연립주택을 철거하고 그 지상에 아파트를 건설하기로 하며, 乙의 조합원들에 의한 사업부지 제공의 대가로 아파트의 일부 세대를 乙의 조합원들에게 분양하고 乙의 조합원들이 일정한 분담금을 납부하는 한편, 나머지 일반분양세대를 분양하여 그 대금을 甲과 乙에게 귀속시키기로 하는 내용의 이 사건 시행·시공계약을 체결하였다. 이 사건 계약에 의하면 甲과 乙은 이

사건 아파트를 공동으로 분양하고 수익과 손실을 공동으로 부담하는 것으로 되어 있었다. 이에 따라 甲과 乙이 공동으로 매도인이 되어 2014. 10. 20. 丙에게 일반분양세대인 이 사건 아파트를 분양하는 내용의 분양계약을 작성하여 이 사건 분양계약을 체결하였다.

1. 이 사건 아파트 완성 후 丙은 이 사건 분양계약에 정해진 분양대금을 지급하지 않고 있다. 이에 따라 甲과 乙은 丙을 상대로 분양대금의 지급을 청구하는 소를 제기하였다. 이 소송 도중에 乙은 丙과 소송 외에서 원만히 합의한 후 이에 따라 소를 취하하였다. 이러한 소의 취하는 유효한가? (20 점)

2. 그런데 丙이 이 사건 소송에 앞서 甲과 乙을 상대로 이 사건 아파트에 관하여 소유권이전등기청구의 소(이하 '전소'라 한다)를 제기하였는데, 법원은 甲과 乙은 丙으로부터 2억 원을 지급받음과 동시에 甲에게 소유권이전등기절차를 이행하라는 판결을 하였고 이 판결은 확정되었다. 이 사건 소송에서 전소판결의 주문에서 인정한 2억 원의 반대급부를 이행하라는 판단에는 기판력이 발생하는가? (20 점)

3. 이 사건 소송 계속 중 甲, 乙은 丁에게 자신이 丙에 대하여 가지는 분양대금채권을 양도하였다. 이 경우 丁 자신이 이 사건 소송에 참가할 수 있는 방법에는 무엇이 있는가? (10 점)

[제 2 문]

갑 소유 2층 건물을 갑의 아들 A로부터 임차하여 사용하고 있는 을은 위 건물 중 1층 부분을 병에게 전대하여 을과 병이 위 건물을 나누어 점유, 사용하고 있다.

이에 대하여 갑은 을과 병이 권원 없이 위 건물을 점유하고 있다고 주장하면서 을과 병을 상대로 소유권에 기한 각 점유부분의 인도 및 그 부분의 사용, 수익으로 인한 차임 상당의 부당이득반환청구의 소를 제기하였다. 갑은 위 소와 관련하여 점유이전금지가처분 등 보전처분을 하지 않았다.

1. 만약 병이 정에게 1층 부분을 다시 전대하여 현재 정이 1층 부분을 점유하고 있다는 사실을 갑이 사실심 변론종결 이전에 알았다면, 갑은 정에 대하여 어떠한 소송법적 조치를 할 수 있는가? (15 점)

2. 위 소송에서 제 1심 법원은 갑의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였고, 그 판결이 확정되었다. 그 이후에 병이 1층 부분을 정에게 전대하여 정이 그 부분을 점유하고 있다는 사실이 집행단계에서 밝혀지자 갑은 정을 상대로 전소확정 판결과 동일한 내용의 소를 별도로 제기하였다. 법원은 이에 대하여 어떻게 판결하여야 하는가? (15 점)

3. 위 소송에서 제 1심 법원은 갑의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였는데, 이에 대하여 을만이 항소하였다. 항소법원이 심리한 결과 갑의 청구가 부당하다고 판단되면 항소심 법원은 병에 대하여서도 제 1심 법원의 판단과 달리 유리한 판결을 선고할 수 있는가? (10 점)

[제 3 문] = 2013년도 민사소송법 연습

甲은 1994. 1. 15. A로부터 그 소유의 X토지를 매수하였다. 그런데 甲은 X토지에 연접한 을 소유의 Y토지가 X토지에 포함되었다고 착각하고 1994. 1. 15.부터 X, Y토지를 모두 텃밭으로 계속하여 점유·사용해오고 있다. 乙은 2015. 1. 3. Y토지를 丙에게 매도하였고, 매매대금은 2천만 원으로 정하였다. 이후 丙은 2015. 1. 10. Y토지에 대하여 소유권이전등기를 경료하였다.

1. 丙은 2016. 1. 29. 甲을 상대로 하여 Y 토지를 인도하라는 내용의 소를 제기하였다. 甲은 자신이 1995. 1. 15. 부터 20 년 이상 점유하여 취득시효로 Y 토지의 소유권을 취득하였다고 주장하였다. 이에 대하여 丙은 처음에는 甲이 1995. 1. 15.부터 Y 토지를 점유한 점을 인정하였다가 이후 이를 번복하여 甲이 1994. 1. 15.부터 점유하였으므로 자신은 시효취득자에게 대항할 수 있는 제 3 자라고 주장한다. 증인 정은 甲이 1994 1. 15.부터 점유하였다고 증언하였고, 법원은 정의 증언이 신빙성이 있다고 판단하였다. 丙의 청구에 대하여 법원은 어떻게 판단할 것인가? (30 점)

2. 위 사안과 달리, 乙은 자신이 丙에게 Y 토지를 매도한 것이 아니라 자기와 일면식이 없는 소외 무가 등기서류를 위조하여 자신의 대리인 행세를 하여 丙에게 매도하고 위 토지의 등기를 경료한 것이라고 하면서 丙을 상대로 위 토지에 관한 소유권이전등기 말소등기청구의 소를 제기하였다고 가정한다. 이 소송에서 이 사건 등기가 원인무효라는 사실은 누가 증명하여야 하는가? (10 점)